



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y Juezas de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren y Dra. Cintia Graciela Gomez, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ACEVEDO, PASCASIO RUBEN CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 1216/2023/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

**PRIMERA CUESTIÓN:** ¿Es justa la sentencia apelada?

**SEGUNDA CUESTIÓN:** ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

**A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:**

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto, por la parte demandada en fecha 30/10/2023, contra la sentencia del 24/10/2023.

El recurso se concede el día 08/11/2023, en fecha 07/12/2023 se expresan agravios y pasan los autos para resolver el 09/02/2023.

II- Que la parte apelante impugna que se haya dejado a resguardo el derecho del actor a replantear la cuestión atinente al recalcu de la PBU, conforme el fallo "Quiroga", toda vez que en el caso de autos se prescindió del ampo/mopre para el cálculo de la PBU, habida cuenta de que la ley que rige el beneficio es la ley 24.241 con las modificaciones, en lo que aquí interesa, de la ley 26.417.

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37523878#410134301#20240502101805092

Le agravia, finalmente, la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020. Mantiene la reserva del caso federal.

III- Que el actor, titular de un beneficio previsional otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

La Sra. Juez a-quo, en lo que aquí interesa, hace lugar a la demanda interpuesta y ordena a la ANSES el recalcule del haber previsional del accionante.

Establece que, respecto de los aportes efectuados en relación de dependencia, el haber inicial deberá ser recalculado exclusivamente en los rubros PAP y PC en relación a las remuneraciones devengadas hasta la fecha del cese, debiéndose ajustar el mismo en base al índice de los Salarios Básicos de la Industria y Construcción -personal no calificado- (ISBIC), según los parámetros fijados por los precedentes "Elliff" y "Blanco" del Máximo Tribunal.

Deja a resguardo el derecho del actor a replantear el reajuste de la PBU conforme el fallo "Quiroga" de la CSJN.

Declara la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020. Difiere la regulación de honorarios e impone las costas por su orden.

Contra dicha decisión se alza la parte apelante.

IV- Que, debe recordarse que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando el mismo sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél.

---

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37523878#410134301#20240502101805092



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Así, se ha dicho que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos 307:1094).

V- a) Que, en lo relativo al derecho del actor a replantear la cuestión atinente al recalcuro de la PBU, conforme el fallo "Quiroga", del análisis riguroso de las postulaciones de la recurrente no se observa un agravio serio, cierto y actual, sino que el mismo se presenta como hipotético y conjetural, dado que el derecho del accionante a replantear el reajuste de la PBU dependerá de si, al tiempo de la liquidación, se acreditan los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo, oportunidad en que la demandada podrá, eventualmente, efectuar su descargo al respecto.

b) Que, respecto a los agravios esgrimidos en torno a la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020, este Tribunal, por mayoría de votos se expidió al respecto en los autos: "SABARDAN, MIGUEL ANGEL CONTRA A.N.S.E.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 8058/2019/CA1, sentencia del 09/04/2021), en los que sostuvo la inconstitucionalidad de los decretos cuestionados, razón por la cual, corresponde remitirse a los fundamentos allí plasmados en honor a la brevedad y que pueden ser consultados en [cij.gov.ar](http://cij.gov.ar).

---

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37523878#410134301#20240502101805092

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia dictada en cuanto ha sido materia de apelación por esta parte.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES por resultar vencida en lo sustancial, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VII- Que, no se regulan honorarios al letrado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Juez de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

**A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:** I-... II-... III-... IV... V- a)... b) Que, respecto de la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020, conforme los fundamentos de mi voto en la causa "CABRERA, ROQUE AGAPITO CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS", (Expte. N° FPA 12100/2016/CA1), entiendo que debe admitirse el planteo y revocar la resolución de primera instancia al respecto.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Conforme lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la parte demandada y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia en el orden causado.

VII- No se regulan honorarios al letrado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:**

Se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia en lo que ha sido materia de recurso.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, se aplica el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, se imponen las costas de la presente instancia a la ANSES -art. 68, primer párrafo del CPCCN-.

No se regulan honorarios al letrado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

---

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37523878#410134301#20240502101805092

La Sra. Juez de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, adhiere al voto precedente.

**A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:**

Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la parte demandada, se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia y se deja sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas de la presente en el orden causado; conforme lo establecido en el art. 36, última parte, de la ley 27.423.

No se regulan honorarios al letrado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSE BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DISIDENCIA PARCIAL

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37523878#410134301#20240502101805092



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

### SENTENCIA

Paraná, 02 de mayo del 2024.

#### Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

#### SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES por resultar vencida -art. 68, primer párrafo del CPCCN-.

No regular honorarios al letrado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley 27.423.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSE BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DISIDENCIA PARCIAL

---

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37523878#410134301#20240502101805092